

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 6 Le fait générateur des choses

Genèse de la responsabilité générale du fait des choses. L'ancien article 1384 (devenu l'article 1242) du Code Civil avait été conçu comme un chapeau introductif aux différents cas de responsabilité envisagés. Ce dernier dispose le suivant : « *On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous la garde* ».

L'importance d'un principe général de la responsabilité du fait des choses. En raison de l'augmentation des risques liés à l'industrialisation, il est apparu qu'un dommage pouvait survenir sans qu'aucune faute n'ait été commise dans une situation comportant des risques (expl. Lors de l'utilisation de machines pourtant bien entretenues). C'est ainsi que la Cour de cassation a progressivement construit un régime général et objectif de la responsabilité du fait des choses fondé sur l'ancien article 1384, alinéa 1.

Conditions de la responsabilité. La JP a progressivement précisé les conditions de cette responsabilité qui sont au nombre de 4 : un préjudice, une chose, le rôle actif de la chose dans la réalisation du préjudice et l'existence d'un gardien de la chose. Le préjudice est une condition commune à tous les régimes de responsabilité ; il suffit donc de se souvenir que **ce régime implique nécessairement un gardien qui est relié à la chose par la notion de garde**, la chose étant reliée au dommage par la notion de rôle actif dans la réalisation du dommage.

Gardien => garde => Chose => rôle actif => Dommage

I- L'exigence d'un fait actif de la chose

Genèse et mécanisme de la présomption du rôle actif de la chose. La question de la charge de la preuve est évidemment aussi fondamentale en matière de responsabilité du fait des choses que dans les autres domaines. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, c-à-d qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le gardien de la chose a commis une faute. **Pourquoi ?**

- ⇒ Le gardien n'est pas responsable de son fait personnel, ou autrement dit de sa faute, mais du « fait de la chose ». La faute du gardien n'est donc tout simplement pas une condition de sa responsabilité. Telle est ici la condition déterminante visée par l'article 1384, alinéa 1^{er}, du Code civil.
- ⇒ Cette condition exige que la chose ait été « **l'instrument du dommage** », ou encore que la chose ait joué « **un rôle actif** » dans la production du dommage. C'est donc dans l'exigence d'un fait actif de la chose qu'il faut voir la condition essentielle de la responsabilité du gardien. Ce dernier doit donc répondre du dommage causé par le fait anormal de la chose.

Il est déterminant à présent de savoir à qui appartient sur ce point la charge de la preuve. C'est à cette question que répond l'arrêt *Jand'heur* de 1930. Cette jurisprudence vient établir une **présomption de responsabilité** selon laquelle on peut être responsable sans être fautif dès lors qu'un préjudice est causé par la chose qu'on garde.

Arrêt JAND'HEUR, Cass. 13 février 1930

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X..., d'un arrêt rendu, le 7 juillet 1927, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Société anonyme "Aux Galeries Belfortaises".

ARRET.

Du 13 Février 1930.

LA COUR,

Statuant toutes chambres réunies ;

Oùï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant sur le moyen du pourvoi :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;

Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X... ; que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le texte susvisé par le motif que l'accident causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;

Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE,

On a un **attendu de principe** (qui pose la règle) et qui suit le visa. L'autre **attendu essentiel** est évidemment celui qui pose la solution, ordinairement placé juste avant le dispositif (CASSE et ANNULE ou REJETTE).

Visa ? → article 1384 al. 1er du Code civil : deux options : responsabilité du fait des choses ou responsabilité du fait d'autrui.

Prenons l'attendu de principe : Quels indices ramasser et comment les traduire ?

- Présomption de responsabilité établie par 1384 al. 1er → ce qui signifie qu'il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de rechercher une faute ;
- À l'encontre de celui qui a sous sa garde → on peut confirmer qu'il s'agit du régime de la responsabilité du fait des choses ;
- Ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit/force majeure/cause étrangère → les seules causes d'exonération admises, en témoigne le « que » ;
- Ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute → on confirme qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit. L'auteur ne peut pas s'exonérer en l'absence de faute de sa part, contrairement à la responsabilité civile du fait personnel.

Faits et procédure : Une jeune fille est victime d'un accident de la circulation alors qu'elle traversait la route. Elle a été renversée par un camion et subit donc un certain nombre de blessures. La famille de la victime forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a refusé d'appliquer l'article 1384 alinéa 1er du code civil, estimant que (1) l'accident causé ne constituait pas le fait de la chose que l'on a sous sa garde, (2) et que la victime pour obtenir réparation du préjudice devait établir une faute à la charge du conducteur qui lui fut imputable.

Autrement dit, pour la Cour d'appel, il était impossible d'appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses au motif que le bien instrument du dommage était actionné par l'homme, il n'était pas atteint par un vice propre.

- ⇒ De ce fait, le dommage ne constituait pas le fait d'une chose et ainsi, ne relevait pas de la responsabilité civile de l'article 1384 al. 1er du Code civil.
- ⇒ Ainsi, pour engager la responsabilité de l'auteur du dommage, une faute de sa part aurait dû être rapportée par la victime.

Est-ce que cela renvoie à un autre fondement de responsabilité ? La faute faisant écho à la responsabilité civile du fait personnel. (Il se peut, mais en tout état de cause on ne connaît pas les fondements de la décision de la Cour d'appel)

Problématique : Sur le fondement de l'article 1384 du Code civil était-il nécessaire d'être fautif pour être tenu responsable des faits de la chose que l'on a sous sa garde ?

Ou bien : La responsabilité civile d'un gardien d'une chose peut-elle être engagée dans le cas où la victime ne prouve la faute du gardien ?

Solution : La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel précisant que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 al. 1er du Code civil ne requiert pas que la chose ait un vice susceptible de causer un dommage.

En effet, cette disposition rattache la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose. De ce fait, dès lors qu'une chose est sous la garde de l'auteur du dommage, la responsabilité pourra être engagée de plein droit.

La Cour de cassation établit à l'encontre du gardien de la chose une « présomption de responsabilité », affirmant donc que le gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère dans la réalisation du dommage.

Éclairage : Cet arrêt est fondamental en ce qu'il met en place les principes du régime de la responsabilité du fait des choses.

Par cet arrêt, l'exigence de faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses est abandonnée : le gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute.

⇒ Il suffit, selon la Cour, d'être considéré comme le gardien d'une chose qui avait causé un dommage à autrui et sans qu'il ne fût nécessaire d'être fautif pour être tenu comme responsable.

Sur la question de savoir comment le gardien d'une chose peut s'exonérer de sa responsabilité ; on comprend donc que le seul moyen pour lui d'obtenir une quelconque exonération est de rapporter la preuve que la survenance du dommage est liée à une cause étrangère.

Qualification du rôle actif. Depuis le fameux arrêt *Jeand'heur*, il est acquis que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil établit à l'encontre du gardien de la chose une « présomption de responsabilité ».

Cependant, il est nécessaire, pour obtenir réparation, de pouvoir se prévaloir d'un fait actif de la chose, voire d'une certaine anormalité de la chose.

Preuve facilitée par la présomption du rôle actif de la chose. L'histoire du régime probatoire du fait de la chose est en effet principalement marquée par le rétrécissement progressif du domaine de la présomption de causalité. Ce dernier se trouve aujourd'hui limité à une seule hypothèse : celle où la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.

La preuve du rôle actif : cas des choses en mouvement. Si la chose est en mouvement **et** elle est rentrée en contact avec le siège du dommage ; dans ce cas, **présomption irréfragable** du rôle actif de la chose. C'est ainsi que le rôle actif de la chose est présumé si la victime arrive à prouver que, au moment du dommage, la chose était en mouvement **et** est rentrée en contact avec le siège du dommage (le corps de la victime ou le bien endommagé).

⇒ Cette présomption de causalité peut éventuellement se justifier en cas de contact avec une chose en mouvement car, dans une certaine mesure, ce mouvement peut être de nature à accroître les risques d'un dommage et à rendre ainsi son apparition plus probable.

La condition de rôle actif implique-t-elle nécessairement un mouvement de la chose ?

La condition d'un « rôle actif » de la chose n'exclut pas le fait de la chose inerte (*Cass. civ., 19 févr. 1941, Dame Cadé*).

Les termes de « fait de la chose » visent donc une notion autonome qui est indépendante de la distinction entre les choses inertes et les choses en mouvement. On observe cependant qu'appliquée aux choses inertes, cette notion a suscité des difficultés particulières.

La preuve du rôle actif : cas particulier des choses inertes. Il semble difficile de conclure au « rôle actif » de la chose inerte en l'absence de toute anomalie affectant son état, son comportement ou sa position. Le dommage ne peut alors s'expliquer que par l'inattention ou l'imprudence de la victime. Après une période d'hésitations (1), la jurisprudence paraît aujourd'hui s'être définitivement fixée en ce sens (2).

Hésitations jurisprudentielles : Dommages résultant d'une boîte aux lettres débordant le trottoir – admission du rôle causal de la chose en l'absence de toute anomalie apparente.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation vient exprimer sa volonté de s'éloigner de l'exigence, pourtant traditionnelle, de l'anormalité comme condition de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses inertes. Elle vient donc retenir la responsabilité du gardien nonobstant l'absence d'anomalie de la chose inerte.

Arrêt de la boîte aux lettres débordant du trottoir Civ. 2^{ème}, 25 oct 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... s'est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y... qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu'elle a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de " l'administration des PTT ", qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes.

Faits et procédure : Une passante s'était blessée en heurtant une boîte aux lettres appartenant à un particulier. Cette boîte débordait de 40 cm, à une hauteur de 1,43 m, sur un trottoir de 1,46 m de large. Le tribunal d'instance, saisi de la demande d'indemnisation fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la rejeta au motif que « la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de l'administration de la Poste,

qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n'a pas joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident ».

Problématique : Une simple intervention matérielle de la chose inerte dans la réalisation du dommage suffit-elle à fonder l'engagement de la responsabilité de son gardien ?

Solution : La Cour répond par la positive à cette question et la décision est censurée au motif qu'il résultait des constatations du jugement que la boîte aux lettres avait été, « par sa position », l'instrument du dommage.

Éclairage : Il semble dans le cas d'espèce que la seule intervention matérielle de la chose dans la production du dommage / le seul contact entre la victime et la chose inerte – la position de celle-ci fût-elle normale – suffisait à établir le fait de la chose.

Cette solution paraît discutable : en effet, nul ne peut nier que la boîte ait été l'instrument du dommage. Mais que cela suffise à établir « le fait de la chose », susceptible de mettre en œuvre, à la charge du gardien, la responsabilité de plein droit découlant de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ? C'est ce qu'on pouvait contester au vu de la jurisprudence antérieure.

Jurisprudence actuelle : Réaffirmation de l'exigence d'anormalité de la chose inerte.

Dissipant les incertitudes qu'elle avait pu faire naître en adoptant des décisions contradictoires, la Cour de cassation est venue réaffirmer – de manière très nette – l'exigence d'anormalité comme condition de mise en œuvre de la responsabilité du gardien de la chose inerte.

⇒ Cette intention s'évince en particulier de l'arrêt suivant.

Arrêt baie vitrée, Civ. 2^{me}, 24 fév. 2005 n° 03-13.536

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s'est brisée et a blessé Mlle X... ; que cette dernière a assigné Mme Y..., propriétaire de l'appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière s'est levée, a pivoté à 90°, s'est dirigée vers la terrasse, sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'elle a percuté la porte vitrée qui s'est brisée ;

que la victime indique qu'elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu'elle donnait sur une terrasse, alors que c'était l'été ; qu'il n'est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu'elle ait été fermée, même si l'on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n'a eu aucun

TD. DANI EL HABEL

rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Faits et procédure : Une femme avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse. Blessée par le bris de la vitre, elle avait intenté une action contre le propriétaire de l'appartement et son assureur. La Cour d'appel a débouté la victime de ses demandes au motif que le mauvais état de la baie vitrée n'est pas allégué et que le fait qu'elle était fermée ne peut être assimilé à une position anormale. Elle retient également que la chose n'a eu aucun rôle actif dans la réalisation du dommage qui trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.

Problématique : Est-il nécessaire pour la victime d'un dommage dû à une chose inerte de prouver l'anormalité de cette chose ?

Solution : La Cour de cassation sanctionne les juges du fond qui avaient rejeté la demande, d'indemnisation motif pris qu'il résultait de leurs propres constatations « *que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage* ». C'est donc bien l'anormalité de la chose qui fonde justifie que la responsabilité du gardien soit engagée.

Éclairage : l'enseignement principal à tirer de cet arrêt est tout d'abord la confirmation du maintien de la condition d'anormalité de la chose inerte. Chose inerte + contact => la présomption de rôle actif ne joue pas. Mais s'il y a anormalité alors on considère que le rôle actif de la chose est établi, ce qui était le cas en l'espèce.

⇒ C'est donc bien l'anormalité de la chose qui fonde cette fois la motivation et justifie que la responsabilité du gardien soit engagée.

On observe toutefois que cette anormalité résulte *ipso facto* de la fragilité (excessive) de la vitre qui n'a pas, et qui aurait pourtant dû, résister au heurt d'une personne. En effet, si la baie se brise au seul contact de la victime, on présume qu'elle est anormalement fragile, ce qui permet d'établir qu'elle est l'instrument du dommage.

Confirmation de l'exigence d'anormalité : illustrations postérieures. Depuis 2005, la Cour de cassation n'a pas cessé de confirmer l'exigence de l'anormalité comme condition de mise œuvre de la responsabilité du gardien. On doit ainsi tenir pour acquis le principe selon lequel le rôle actif de la chose inerte implique nécessairement que soit caractérisée une anomalie de cette chose.

⇒ En dehors de quelques décisions, qui sont finalement restées isolées, la Cour de cassation affirme constamment l'absence de présomption de causalité et la nécessité pour la victime d'apporter la preuve de l'anormalité de la chose inerte.

Synthèse : les situations qui peuvent être dégagées de la JP en matière de choses inertes. Le premier arrêt marque clairement la position jurisprudentielle tendant à abandonner l'exigence de la preuve du rôle actif de la chose inerte. Cependant avec le second arrêt, la Cour de cassation a remis de l'ordre dans sa JP en rappelant clairement l'exigence de la preuve d'un rôle actif des choses inertes.

Donc quand la chose est inerte ; il y a absence de présomption de rôle actif de la chose. La victime doit alors prouver clairement que la chose a été l'instrument du dommage en démontrant que le dommage est imputable **(1)** soit au comportement anormal de la chose, **(2)** soit à la position anormale de la chose, **(3)** soit à l'état anormal de la chose.

1. Le comportement anormal de la chose

Le comportement anormal vise l'hypothèse où la chose, bien que normalement immobile, adopte un fonctionnement ou une réaction inattendue qui provoque le dommage. L'anormalité réside alors dans la manière dont la chose agit.

La jurisprudence retient notamment cette situation lorsque la chose se met en mouvement ou fonctionne de manière défectueuse, révélant un fonctionnement anormal.

Exemple : Une porte vitrée automatique dont le système d'ouverture ne fonctionne pas correctement et provoque un choc (Cass. 2^e civ., 4 janv. 2006).

=> Dans ces cas, la chose ne se contente pas d'être présente dans l'environnement du dommage : elle agit de manière anormale, ce qui permet de considérer qu'elle a été l'instrument du dommage.

2. La position anormale de la chose

La position anormale correspond à la situation où la chose est placée dans un endroit ou d'une manière créant un danger inhabituel pour les tiers. Ce n'est pas la chose elle-même qui est défectueuse, mais son emplacement ou sa configuration dans l'espace.

La jurisprudence fournit de nombreux exemples : Des grumes entreposées dans une position anormale sur le bas-côté d'une voie, heurtées par la victime (Cass. 2^e civ., 11 févr. 1999).

=> Dans ces hypothèses, la chose devient dangereuse en raison de son implantation dans l'espace, ce qui permet de caractériser son rôle causal dans la réalisation du dommage.

3. L'état anormal de la chose

L'état anormal renvoie aux hypothèses où la chose présente un défaut matériel, une dégradation ou une caractéristique anormalement dangereuse.

L'anormalité concerne ici les qualités intrinsèques de la chose, telles que son entretien, sa structure ou son niveau de dangerosité.

La jurisprudence reconnaît cette situation dans plusieurs cas : Un chantier encombré de tranchées, câbles et matériaux sans signalisation (Cass. 2^e civ., 13 mai 2004).

Dans ces situations, l'état matériel de la chose révèle une dangerosité anormale, permettant d'établir son rôle dans la réalisation du dommage.

L'exigence d'anormalité est-elle justifiée ? *L'existence ou, à l'inverse, l'absence de cette condition dépend finalement de l'objectif que l'on souhaite assigner au régime général.*

- Soustrait à toute exigence d'anormalité, celui-ci se transforme en un système permettant l'indemnisation de la victime du seul fait de l'intervention matérielle de la chose dans la production du dommage, ce qui peut évoquer un rapprochement avec la notion d'implication connue en matière d'accidents de la circulation
- Le maintien de l'exigence d'anormalité permet à l'inverse de contenir le régime dans des limites raisonnables, mais aussi de maintenir celui-ci dans une logique de responsabilité civile. Ainsi justifiée, l'exigence d'anormalité est d'ailleurs consacrée par les différents projets de réforme du droit des obligations (Avant-projet de réforme du droit des obligations, dir. P. Catala, préc. : art. 1354-1).

Preuve du fait actif de la chose et cause d'exonération du gardien. Dès lors que la victime a apporté la preuve du rôle actif de la chose, le gardien ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. Si elle revêt ces caractères, la faute de la victime peut ainsi jouer le rôle d'une cause d'exonération. En toute hypothèse cependant, il est impossible au gardien d'invoquer le « rôle passif » de la chose pour s'exonérer de sa responsabilité.

II- Les personnes responsables du fait des choses : la notion de garde

La responsabilité du fait des choses étant une responsabilité « indirecte », la question se pose de savoir qui doit répondre des dommages causés par la chose ; et plus précisément, comment doit s'opérer la désignation du responsable. L'article 1384 se réfère à la garde de la chose sans toutefois la définir. C'est donc également sur ce terrain que la jurisprudence a été amenée à apporter des solutions.

Consécration d'une conception matérielle de la garde : pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Deux conceptions de la garde sont concevables : une conception juridique et une conception matérielle. La première consiste à désigner comme gardien celui qui possède un titre juridique sur la chose (propriétaire, locataire...). La seconde conception revient à rechercher plus concrètement qui avait, au moment du dommage, le pouvoir effectif de diriger la chose et donc, de l'empêcher dans la mesure du possible de nuire à autrui.

A partir de l'arrêt Franck de 1941, c'est clairement la conception matérielle de la garde qui a été retenue.

- ⇒ Le gardien est donc celui qui a la détention matérielle de l'objet au moment du dommage. Elle peut être momentanée.

Indifférence de l'absence de discernement du gardien. Il est acquis aujourd'hui que l'absence de discernement n'empêche pas d'acquérir la qualité de gardien, qu'il s'agisse d'un majeur en état d'aliénation ou d'un enfant en bas âge.

Situation du propriétaire dépossédé involontairement ? Arrêt Franck.

Arrêt Franck, Cass ch réunies, 2 décembre 1941

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TD. DANIEL HABEL

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION, sur le pourvoi des consorts X..., d'un arrêt rendu, le 25 février 1937, par la cour d'appel de Besançon, au profit du docteur Y....

ARRET du 2 décembre 1941.

La Cour,

Statuant toutes chambres réunies ;

Où, à l'audience publique du 1er décembre 1941, M. le président Lagarde en son rapport, Maîtres Masson et Coutard, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Caous en ses conclusions :

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil en l'audience de ce jour ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y..., et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y... l'avait laissée en stationnement ;

Qu'au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X... ;

Que les consorts X..., se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y... réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt déclare qu'au moment où l'accident s'est produit, Y..., dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;

Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé le texte précité ;

Sur le point pris en sa seconde branche :

Attendu que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les consorts X... soutenaient que Y..., en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d'éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, faute qui avait eu pour conséquence directe le dommage dont les demandeurs poursuivaient la réparation ;

Que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt déclare qu'il n'y a lieu de rechercher si Y... a commis la faute qui lui est imputée, aucun lien de cause à effet ne pouvant exister entre la faute prétendue et l'accident dont X... a été victime ;

Que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que ce grief n'a pas été examiné par la chambre civile à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 10 juillet 1931, par la cour d'appel de Nancy, que l'arrêt de la chambre civile du 3 mars 1936, qui a cassé l'arrêt précité de la cour de Nancy, est fondé exclusivement sur la violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er avril 1837, les chambres réunies de la Cour de cassation n'ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ;

Qu'il échet, en conséquence, de renvoyer à la chambre civile la connaissance de la seconde branche du moyen ;

Par ces motifs :

Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile.

Faits et procédure : Un individu est blessé mortellement suite à un accident produit avec un véhicule volé appartenant initialement à un docteur. Une action en responsabilité est mise en œuvre par les héritiers de la victime à l'encontre du propriétaire de la voiture – sur le fondement de l'ancien article 1384, alinéa 1^{er} du Code civil – afin d'obtenir des dommages et intérêts et réparer donc le préjudice subi par eux du fait de sa mort.

La cour d'appel estime que le propriétaire de la voiture ne peut être considéré comme gardien de la chose objet du dommage et donc responsable des dommages causés par son véhicule. Les juges du fond retiennent donc à travers cet arrêt une conception matérielle de la garde de la chose.

Les héritiers de la victime de l'accident de circulation forment par la suite un pourvoi en cassation.

Problématique : Le propriétaire de la chose objet du dommage peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile s'il prouve qu'il n'en est pas le gardien au moment du dommage ?

Le propriétaire de la chose objet du dommage peut-il être tenu responsable du fait de cette dernière s'il n'en avait pas la garde matérielle au moment de la survenance du fait dommageable ?

Solution : les juges de la haute juridiction viennent donc confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon. La présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire de la chose est renversée du fait qu'il n'avait ni l'usage, ni la direction et ni le contrôle du véhicule au moment de la commission du dommage.

- L'usage désigne la maîtrise de la chose, le fait de se servir de la chose dans son intérêt.
- La direction, c'est le fait de décider de la finalité de l'usage.
- Le contrôle désigne enfin la capacité à empêcher le fonctionnement anormal de la chose.

Et à partir du moment où le propriétaire n'a plus l'usage, la direction et le contrôle de la chose, alors il n'en a plus la garde et ne sera donc pas responsable du dommage causé par la chose.

- ⇒ Renversement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en prouvant qu'il n'exerçait pas sur la chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction au moment du dommage.

Quid de l'approbation d'une telle solution ?

- ⇒ Il serait en effet totalement injuste de retenir la responsabilité du propriétaire de la chose alors que ce dernier n'était absolument pas en position d'empêcher la réalisation du dommage.

Jurisprudence plus récente. Cass. 2^e civ., 17 mars 2011, n° 10-10.232 : Même si le propriétaire du véhicule est contraint de rester dans celui-ci, la garde est transférée au conducteur :

En application de l'article 1384, alinéa 1^{er}, du Code civil (C. civ., art. 1384), est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage. Pour débouter les proches de la victime de leurs demandes en indemnisation du préjudice moral subi, l'arrêt attaqué relève que la victime était décédée lors de l'accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule terrestre à moteur dont il était l'un

des passagers et au vol duquel il avait participé comme coauteur ou comme complice du conducteur. Il en résulte qu'au moment de l'accident, la garde du véhicule instrument du dommage subi par les proches de la victime avait été transférée à son conducteur, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que le propriétaire de ce véhicule et son assureur n'étaient pas tenus d'indemniser les proches de la victime. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (CPC, art. 1015), l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié.

Commentaire d'arrêt : Présomption de rôle actif ou exigence d'anormalité ?

Arrêt tâche d'huile, Civ. 2^{me}, 17 juin 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Pourvoi n° D 20-10.732

Mme [M] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.732 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1^{re} chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 novembre 2019), le 6 novembre 2012, Mme [H] a chuté au sol à l'intérieur du parking du centre commercial « [Établissement 1] », propriété de la commune de [Localité 1].

2. Mme [H] a assigné la commune de [Localité 1] afin qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre de la réparation de son dommage corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune dans l'accident survenu le 6 novembre 2012, alors :

« 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsqu'il est établi que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état ; qu'en écartant la responsabilité de la commune de [Localité 1] quand elle constatait

que Mme [H] avait fait une chute sur le sol du parking du centre commercial, que la déclaration de la victime et le récépissé de main courante mentionnaient la présence d'une tache au sol, pouvant être de l'huile, que la commune avait transmis la déclaration d'accident à son assureur et que celui-ci n'avait pas émis de doute sur la déclaration de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1242, alinéa 1er du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 14 janvier 2013, la SMACL, assureur de la commune de [Localité 1] soutenait que « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaître l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'attention des usagers. Or, selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème » ; qu'en décidant que le fait que le rédacteur de cette lettre n'avait pas émis de doute sur les déclarations de Mme [H] ne constituait pas une preuve de l'existence d'une flaque d'huile expliquant la chute quand il ressort de ce courrier que l'assureur du gardien reconnaissait l'état anormal de la chose, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation du principe susvisé ;

3°/ (subsidiairement) qu'en tout état de cause, la preuve de l'anormalité de la chose inerte, condition de la responsabilité du gardien, peut être apportée par simples présomptions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions du 22 mai 2018, p. 5) si la déclaration d'accident de la victime, le récépissé de main courante et le courrier de l'assureur de la commune ne constituaient pas des présomptions suffisantes de l'existence d'une tache d'huile ou de gras sur le sol du parking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242, alinéa 1er du code civil, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que la déclaration d'accident rédigée par Mme [H] ne comporte que sa propre version des faits et n'évoque pas une flaque d'huile, mais une tache au sol dont la victime indiquait ne pas connaître l'origine.

5. L'arrêt ajoute que dans une lettre du 14 janvier 2013, l'assureur de la commune de [Localité 1] indique que « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaître l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'intention des usagers [et que] selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et [qu']on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème ». L'arrêt retient que si cette lettre conteste la responsabilité de la commune et répond au courrier de Mme [H] dans lequel celle-ci affirmait que la cause de sa chute était une tache au sol, il ne peut être déduit de la teneur de la réponse que l'assureur avait pu vérifier l'existence d'une flaque d'huile sur le parking communal le soir de l'accident par d'autres moyens que les seules déclarations de Mme [H] et qu'il en reconnaissait l'existence.

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les déclarations de

Mme [H] sur l'existence d'une flaque d'huile lors de sa chute et le fait que l'assureur n'ait pas émis de doute sur leur véracité ne suffisaient pas à démontrer le caractère anormalement glissant du sol du parking, ce dont elle a exactement déduit que les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune en qualité de gardienne n'étaient pas réunies.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Résumé de la solution : Faute de démontrer l'existence d'une flaque d'huile rendant le sol anormalement glissant dans un parking souterrain, la victime ne peut agir contre l'assureur d'une commune. Si cette dernière peut certes être considérée comme gardienne du parking communal, il incombe à la victime, en présence d'un dommage imputable à une chose inerte, de démontrer le rôle actif de la chose, ce qui passe par la preuve du caractère anormalement glissant du sol.

Mots clefs : Responsabilité du fait des choses – Sol glissant – Anormalité – Preuve

Solution de la Cour de cassation

Motifs de la solution

Réponse des juges du fond

Les prétentions des parties au pourvoi formé devant la Cour de cassation (qu'est-ce qu'ils reprochent à la Cour d'appel) : la victime décide de contester devant la Cour de cassation l'arrêt qui a été rendu le 14 novembre 2019 et d'engager la responsabilité de la commune et de son assureur et réparer le dommage qui lui a été causé (à cause d'une chute résultant de la présence d'une tache d'huile au sol).

- Elle estime d'une part que la Cour d'appel a violé l'article 1242 du Code civil en écartant la responsabilité de la commune alors qu'elle avait établi le rôle actif de la tache d'huile dans la survenance du dommage.
- Elle estime que la Cour d'appel a dénaturé le courrier envoyé par l'assureur de la commune en décidant que le fait que ce dernier n'avait pas émis de doute sur ses déclarations ne constituait pas une preuve de l'existence d'une flaque d'huile ; donc une preuve de l'anormalité de la chose objet du dommage.
- Elle estime que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242 du Code civil en s'abstenant de rechercher si les preuves qu'elle a apportées ne sont suffisantes afin qu'ils constituent des présomptions du rôle actif de la chose dans la survenance du dommage.

Plan

I- La réaffirmation de l'exigence d'anormalité de la chose inerte

A- L'anormalité de la chose inerte, critère essentiel de son rôle actif dans la survenance du dommage

En matière de responsabilité du fait des choses, consacrée par l'article 1242, alinéa 1er du Code civil, la jurisprudence exige que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage pour que la responsabilité du gardien puisse être engagée. Lorsque la chose est inerte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mouvement et ne présente pas en elle-même de dynamisme particulier, la jurisprudence refuse d'admettre automatiquement ce rôle actif. Elle subordonne alors l'engagement de la responsabilité à la démonstration d'une anomalie de la chose.

Cette exigence d'anormalité permet de caractériser le lien de causalité entre la chose et le dommage. En effet, la responsabilité du fait des choses repose sur l'idée que la chose doit avoir été l'instrument du dommage. Lorsque la chose est immobile, il est nécessaire de démontrer qu'elle présentait une caractéristique particulière, anormale ou dangereuse, ayant contribué à la survenance du dommage.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que la simple présence d'une chose inerte ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien. La victime doit démontrer que cette chose se trouvait dans un état anormal, ou qu'elle était placée dans une position anormale. Cette exigence vise à éviter que la responsabilité du fait des choses ne devienne un mécanisme d'indemnisation automatique.

En l'espèce, la victime soutenait que sa chute avait été provoquée par la présence d'une tache d'huile sur le sol du parking appartenant à la commune. Toutefois, la cour d'appel a estimé que l'existence d'une telle anomalie n'était pas suffisamment démontrée. En l'absence de preuve de cette situation anormale, la juridiction du fond a considéré que le sol du parking ne pouvait être regardé comme ayant joué un rôle actif dans la survenance du dommage.

Par son arrêt du 17 juin 2021, la Cour de cassation approuve cette analyse. Elle confirme ainsi que, lorsqu'une chose est inerte, la caractérisation de son anomalie constitue la condition déterminante permettant d'établir son rôle actif dans la réalisation du dommage.

B- L'anormalité de la chose inerte, engageant la responsabilité civile de son gardien

L'exigence d'anormalité joue également un rôle fondamental dans la détermination de la responsabilité du gardien de la chose. En effet, l'article 1242, alinéa 1er du Code civil pose un principe de responsabilité du gardien du fait des choses qu'il a sous sa garde. Toutefois, ce principe n'implique pas que la responsabilité du gardien soit engagée en toutes circonstances.

Lorsque la chose est inerte, la jurisprudence considère que la responsabilité du gardien ne peut être engagée que si la victime démontre que la chose présentait un caractère anormal, révélant son rôle causal dans la production du dommage. L'anormalité devient ainsi le critère déterminant de l'imputabilité du dommage à la chose.

Cette exigence répond à une logique de limitation de la responsabilité objective. Sans cette condition, la responsabilité du gardien pourrait être engagée pour tout dommage survenu à proximité d'une chose, même lorsque celle-ci ne présente aucun défaut ni danger particulier. L'anormalité permet donc de préserver un équilibre entre la protection des victimes et la sécurité juridique des gardiens de choses.

Dans l'affaire commentée, la commune était considérée comme gardienne du parking dans lequel la victime avait chuté. Toutefois, pour que sa responsabilité puisse être engagée, il appartenait à la victime

de démontrer que le sol du parking présentait un caractère anormalement glissant, notamment en raison de la présence d'une flaque d'huile.

Or, les juges du fond ont estimé que les éléments invoqués par la victime – notamment sa propre déclaration et le courrier de l'assureur de la commune – ne permettaient pas d'établir avec certitude l'existence d'une telle anomalie. Dès lors, la condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité du gardien n'était pas remplie.

La Cour de cassation confirme cette analyse en rappelant que l'appréciation des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle valide ainsi le raisonnement de la cour d'appel, qui a considéré que la victime n'avait pas démontré le caractère anormalement glissant du sol du parking.

II- La démonstration de l'anormalité de la chose inerte comme exigence

A- L'absence de présomption de rôle actif réaffirmée

L'arrêt rendu par la Cour de cassation rappelle également que le rôle actif d'une chose inerte ne peut être présumé. Contrairement aux situations dans lesquelles la chose est en mouvement, la simple implication d'une chose immobile dans la survenance d'un dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien.

La jurisprudence exige ainsi que la victime rapporte la preuve de l'anormalité de la chose afin d'établir son rôle causal dans la production du dommage. Cette exigence empêche que la responsabilité du fait des choses ne repose sur de simples suppositions ou sur la seule présence matérielle de la chose.

En l'espèce, la victime invoquait plusieurs éléments pour démontrer l'existence d'une tache d'huile sur le sol du parking : sa déclaration d'accident, un récépissé de main courante et un courrier de l'assureur de la commune. Elle soutenait que ces éléments constituaient des présomptions suffisantes permettant d'établir l'existence d'une anomalie du sol.

Toutefois, les juges du fond ont estimé que ces éléments ne constituaient pas une preuve suffisante de l'existence d'une flaque d'huile. La Cour de cassation approuve cette analyse en considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probatoire des éléments produits.

Ainsi, la décision rappelle que l'existence d'une anomalie ne peut être déduite de simples affirmations de la victime, surtout lorsque celles-ci ne sont corroborées par aucun élément objectif. Le rôle actif de la chose ne peut donc être admis qu'à la condition d'être démontré par des preuves suffisamment probantes.

B- La charge de la preuve imposée à la victime

L'arrêt souligne également l'importance de la charge de la preuve dans le régime de la responsabilité du fait des choses. Conformément aux règles générales du droit de la preuve, il appartient à la victime de démontrer les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité du gardien.

En présence d'une chose inerte, cette charge probatoire est particulièrement exigeante. La victime doit non seulement établir la survenance du dommage, mais également démontrer que la chose présentait une anomalie ayant contribué à la réalisation du dommage.

Dans l'affaire commentée, la victime soutenait que la cour d'appel aurait dû considérer les éléments qu'elle avait produits comme des présomptions suffisantes de l'existence d'une tache d'huile. Elle

reprochait également aux juges du fond de ne pas avoir procédé à une recherche plus approfondie sur ce point.

Toutefois, la Cour de cassation rejette cet argument. Elle considère que la cour d'appel a légitimement estimé que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir l'existence d'une anomalie du sol. Dès lors, la victime n'ayant pas rapporté la preuve du caractère anormalement glissant du sol, la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée.

Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence applique les règles de preuve en matière de responsabilité du fait des choses. Elle rappelle que la victime doit apporter des éléments objectifs et suffisamment précis pour démontrer l'anormalité de la chose.

Ainsi, faute d'avoir établi que le sol du parking présentait un caractère anormalement glissant, la victime ne pouvait obtenir la réparation de son dommage sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil.